



Městský úřad Kadaň

Obecní živnostenský úřad
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
pracoviště: Jana Roháče 1381, Kadaň
tel. č. (ústředna): 474 319 500-501



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MUKK/10717/2017

SP. ZN.: ŽÚ/ 208/2017/Ma

VYŘIZUJE: Hana Baxa Mašková

TEL.: 474319630

FAX: 474319680

E-MAIL:

E-MAIL: e-podatelna@mesto-kadan.cz

DATUM: 13.03.2017

Vladimír Strejc

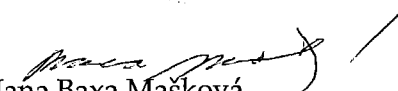
Vyřízení žádosti o poskytnutí informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 09.03.2017 byla Městskému úřadu Kadaň doručena písemnost evidovaná pod č.j.: MUKK/10370/2017, kterou pan Vladimír Strejc, t, žádá o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se týká o poskytnutí písemné informace z kontroly obecního živnostenského úřadu provedené v Okounově čp. 11 dne 29.07.2016.

V příloze této písemnosti Vám zasíláme „Protokol o kontrole“ ze dne 29.07.2016 vedený pod č.j.: MUKK/31626/2016 (2 listy). Žádná fotodokumentace během kontroly pořízena nebyla.

MUKK/31626/2016
KADAŇ
35


Hana Baxa Mašková

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Příloha:

- Protokol o kontrole č.j.: MUKK/31626/2016



Městský úřad Kadaň

Obecní živnostenský úřad
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
pracoviště: Jana Roháče 1381, Kadaň
tel. č. (ústředna): 474 319 500-501



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Vladimír Strejc

ČJ.: MUKK/10720/2017

SP. ZN.: ŽÚ/ 208/2017/Ma

VYŘIZUJE: Hana Baxa Mašková

TEL.: 474319630

FAX: 474319680

E-MAIL:

E-MAIL: e-podatelna@mesto-kadan.cz

DATUM: 13.03.2017

Rozhodnutí

Městský úřad Kadaň, obecní živnostenský úřad rozhodl ve věci žádosti pana Vladimíra Strejce, bydlištěm na adrese (dále jen „žadatel“) podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a doručené Městskému úřadu Kadaň den 09.03.2017 pod č.j.: MUKK/37997/2016 (dále jen „žádost“)

takto:

dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. v souběhu s ustanovením § 8a tohoto zákona a ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), se žádost o informace v části v rozsahu osobních údajů v dokumentech vztahujících se ke kontrole ze dne 29.07.2016 **odmítá**.

Odůvodnění:

Žadatel se obrátil na Městský úřad Kadaň se žádostí doručenou dne 09.03.2017 pod č.j.: MUKK/10370/2017 a bylo požadováno poskytnutí písemné informace z kontroly OŽÚ Kadaň se zaměřením na plnění povinností stanovených živnostenskými povinnostmi ze zákona č. 455/1991 Sb. a ustanovení zvláštních právních předpisů ze dne 29.07.2016.

Požadované informace, kterých se týká výrok tohoto rozhodnutí, jsou informacemi, které obsahují osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, adresy, data narození a rodného čísla.

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu (ustanovení § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů). Jméno a příjmení doplněné o adresu, datum narození či rodné číslo činí z údaje na dokumentech souvisejících s kontrolou ze dne 29.07.2016 informacemi týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů.

Ochranu osobních údajů upravuje zákon o ochraně osobních údajů. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů povinný subjekt, jako správce údajů, může shora uvedené osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem, ke kterému byly vyžádány. Tímto účelem je provedení kontroly dle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a dle ustanovení § 60a

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povinný subjekt jako správce údajů proto není oprávněn předmětné osobní údaje bez souhlasu dotčených subjektů údajů zveřejnit. Poskytnutím těchto údajů žadateli by došlo ke zveřejnění předmětných osobních údajů.

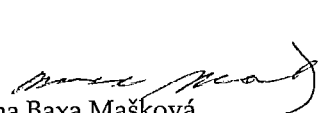
Povinný subjekt se proto rozhodl, jak je výše uvedeno, že tyto osobní údaje žadateli neposkytne.

Ze shora uvedených důvodů povinný subjekt rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením § 83 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Ústeckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, obecního živnostenského úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.




Hana Baxa Mašková

vedoucí obecního živnostenského úřadu



Městský úřad Kadaň, odbor obecní živnostenský úřad
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Pracoviště : ulice Jana Roháče 1381, Kadaň, tel. 474 319 632, e-podatelna@mesto-kadan.cz



MUKKP00702AC

Čj.: MUKK/31626/2016

v Obourov dne: 29.04.2016

PROTOKOL

o kontrole

pořízený v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) provedené dle ustanovení § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a právních předpisů souvisejících.

I. Označení kontrolního orgánu a kontrolujících – fyzických osob pověřených kontrolním orgánem k vykonání kontroly:

Městský úřad Kadaň, odbor obecní živnostenský úřad, jako příslušný podle ustanovení § 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Vedoucí kontrolní skupiny: *Jitka Malá* číslo služebního průkazu: 350304/09
Člen kontrolní skupiny: *Jaroslava Kocelová* číslo služebního průkazu: 350304/10

III.A. Označení kontrolované osoby: *nepodnikající*

Název, Obchodní firma:

Jméno a příjmení *K*

Bydliště (pobyt v ČR):

Sídlo:

datum narození		č.č.	
----------------	--	------	--

Předmět podnikání kontrolované osoby: *BEE OPRÁVNĚNÍ*

Totožnost ověřena dle:

Kontrolované osobě byla předložena pověření ke kontrole a tím byla zahájena kontrola z moci úřední a současně byla požádána o poskytnutí součinnosti potřebnou k výkonu kontroly podle ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu.

II/B. Povinná osoba (§ 5 kontrolního řádu - fyzická osoba zúčastněná kontroly na straně kontrolované osoby):

Jméno a příjmení :
Bydlištěm/pobytem:
Datum narození: OP:
Vztah ke kontrolované osobě:

Povinné osobě zúčastněné kontrole byla předložena pověření ke kontrole a tím byla zahájena kontrola z moci úřední a současně byla požádána o poskytnutí součinnosti potřebnou k výkonu kontroly podle ustanovení § 10 odst. 3 kontrolního řádu.

II/C. Fyzická osoba přizvaná ke kontrole kontrolním orgánem ve smyslu § 6 kontrolního řádu:

Jméno a příjmení:
Další identifikační údaje:
Pověření č.: Funkce: ze dne
Důvod přizvání:

III. Zahájení kontroly:

Datum a čas: 29. července 2016 v 19,30 hodin

kontrola zahájena předložením pověření ke kontrole kontrolované osobě/povinné osobě*

Místo kontroly: Obnova 11

*nehodící škrtněte

IV. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů.

V. Kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí:

do protokolu nedělá, se od data
živnostenského opáření na vlastní náklady dle

10. července 2008, od tohoto data nepřibírá žádné činnosti.
Pouze jako soukromý hospodářský subjekt. Žádné doklady
nemá k předložení, ani nevyplňuje.

Souhrn zjištěných skutečností:

BEZ ZJIŠTĚNÍ

VI. Ukončení kontroly:

Poslední kontrolní úkon: vyhodnocení poskytnutých informací

Datum a čas: 29. července 2016 ve 11.00 hodin

VII. Poučení kontrolované osoby kontrolním orgánem:

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v tomto protokolu může kontrolovaná osoba dle ustanovení
§ 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podat u shora uvedeného kontrolního orgánu písemné
a odůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu.

VIII. Podpis kontrolujících:

Jméno a příjmení:

Číslo služebního průkazu/ funkce

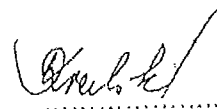
Podpis:

JITKA MALÁ



vedoucí kontrolní skupiny

JAROSLAVA KOČELSKÁ



člen kontrolní skupiny

IX. Podpis povinné osoby a osoby přizvané zúčastněné kontroly:

Jméno a příjmení povinné osoby

Funkce

Podpis

Jméno a příjmení přizvané osoby

Číslo pověření

Podpis

X. Prohlášení kontrolované osoby o převzetí protokolu:

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Jméno a příjmení kontrolované osoby/osoby jednající jejím jménem:

Datum: 29. července 2016

Podpis:

XI. Záznam o vyhotovení protokolu:

Protokol obsahuje 4 listy a byl vyhotoven ve dvou výtiscích.

Datum vyhotovení: 29. 07. 2016

Rozdělovník: 1 vyhotovení (originál) pro kontrolní orgán

1 vyhotovení (kopie) pro kontrolovanou osobu (není-li kontrolovaná osoba přítomna,
bude jí stejnopis doručen)